梁溪区川雅兰姐冰粉店“7.8”一般机械伤害事故调查报告

2025年7月8日13时30分许，梁溪区清名桥街道妙光塔社区南禅寺商城117-12号梁溪区川雅兰姐冰粉店发生1起自制简易升降设备机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（市政府令第122号）等有关法律法规规定，无锡市梁溪区人民政府成立了以区应急局为组长单位，区市场监管局、区商务局、区总工会、公安梁溪分局内保大队、南禅寺派出所、清名桥街道办事处、江南古运河旅游度假区管理办公室等为成员单位的“7.8”事故调查组，迅速开展事故调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过认真细致的现场勘察、技术鉴定、调查取证、询问笔录和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡等情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，梁溪区川雅兰姐冰粉店“7.8”一般机械伤害事故是一起因相关人员无资质擅自组装安装的非标简易升降设备故

障而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故单位和相关人员概况

1. 梁溪区川雅兰姐冰粉店（以下简称兰姐冰粉店），个体工商户，经营者陈荣兰（女，身份证号码：513　　622，户籍地址：四川省雅安市名山区彩虹南路2号），统一社会信用代码：92320213MA1YDGC94T，成立于2019年5月16日，资金数额3万元，经营场所位于无锡市南禅寺商城117-12号，所属行业为餐饮业，经营范围包含：餐饮服务，食品的零售（按许可证核定的经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 徐小利（死者），女，身份证号码：32　　62X，户籍地址：江苏省宿迁市宿豫区关庙镇长兴村新庄组18号，系兰姐冰粉店店员，双方签署了劳务合同，合同期限为2024年10月31日至2025年10月31日。

3. 吴夕云，男，身份证号码：320　　918，户籍地址：江苏省东台市弶港镇八里村二组54号，自由职业，无工作单位，日常做装饰装修、木工等杂活谋生。

二、事故经过及救援情况

（一）涉事设备概况

2024年8月，兰姐冰粉店经营者陈荣兰与吴夕云口头商定，以8000元的价格由吴夕云负责在其店内一楼和二楼之间安装一台简易升降机，用于日常经营时一二楼之间垂直传送货物。吴夕云自行购买电动葫芦（又称卷扬机）、钢材、角铁、木材等材料，

在兰姐冰粉店内手工组装简易升降机。该简易升降机由自制井架、货物框、电动葫芦和电气控制系统组成，其中电动葫芦型号为PA1200微型电动葫芦，标称委托制造单位“上海盛工起重机械制造有限公司”，生产单位“河北力华起重机械制造有限公司”，额定载荷1200kg，提供了出厂检验报告；其余部件均由吴夕云自行购置后进行手工装配制作。完工后的简易升降机货物框尺寸：底面长和宽均为0.8m左右，高1.6m左右。

2024年11月，该自制简易升降机不符合《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）等任何国家标准、未经任何质量检验，即由吴夕云正式交付给兰姐冰粉店使用。2024年12月陈荣兰曾要求吴夕云提供设备合格证，吴夕云将其购买的电动葫芦合格证张贴于设备外框，并告知陈荣兰。使用期间，简易升降机多次出现运行故障或噪声较大等异常情况，其中2025年4月19日、5月1日和7月3日均出现电动葫芦钢丝绳缠绕不规整和货物框上下运行不畅的较大问题，兰姐冰粉店要求吴夕云到场维修，吴夕云仅2025年4月19日到场维修，其余两次未进行维修；兰姐冰粉店也未停用故障设备，仍在继续使用。

（二）事故发生经过

2025年7月8日，兰姐冰粉店正常营业，经营者陈荣兰不在店内，店员徐小利和韩剑兰在店内正常工作。下午13时30分许，陈荣兰电话告知徐小利将两箱坏凤梨拿到南禅寺穆桂英美食店对面马路，由陈荣兰进行调换。徐小利到店内二楼，准备通过简易升降机将放置在二楼的两箱坏凤梨运送至一楼。

因店内二楼无任何监控设备，事发时二楼仅徐小利1人（店员韩剑兰在一楼），根据现场勘查情况和对相关人员的调查询问情况，徐小利将简易升降机操作停在二楼处，站在旁边俯身将两箱坏凤梨放入简易升降机货物框内，因前期该简易升降机已出现故障，上方钢丝绳缠绕出现空置，放置重物后，货物框受重力作用立即快速自然坠落，徐小利躲闪不及，被下坠的货物框上沿砸中头部，导致死亡。

（三）救援情况

根据询问情况，徐小利倒地昏迷后被韩剑兰发现，韩剑兰立即电话告知陈荣兰。陈荣兰到现场尝试救人无果，随即拨打119和120电话求救，消防人员和医护人员到场后，将徐小利身体救出，发现已无生命体征。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

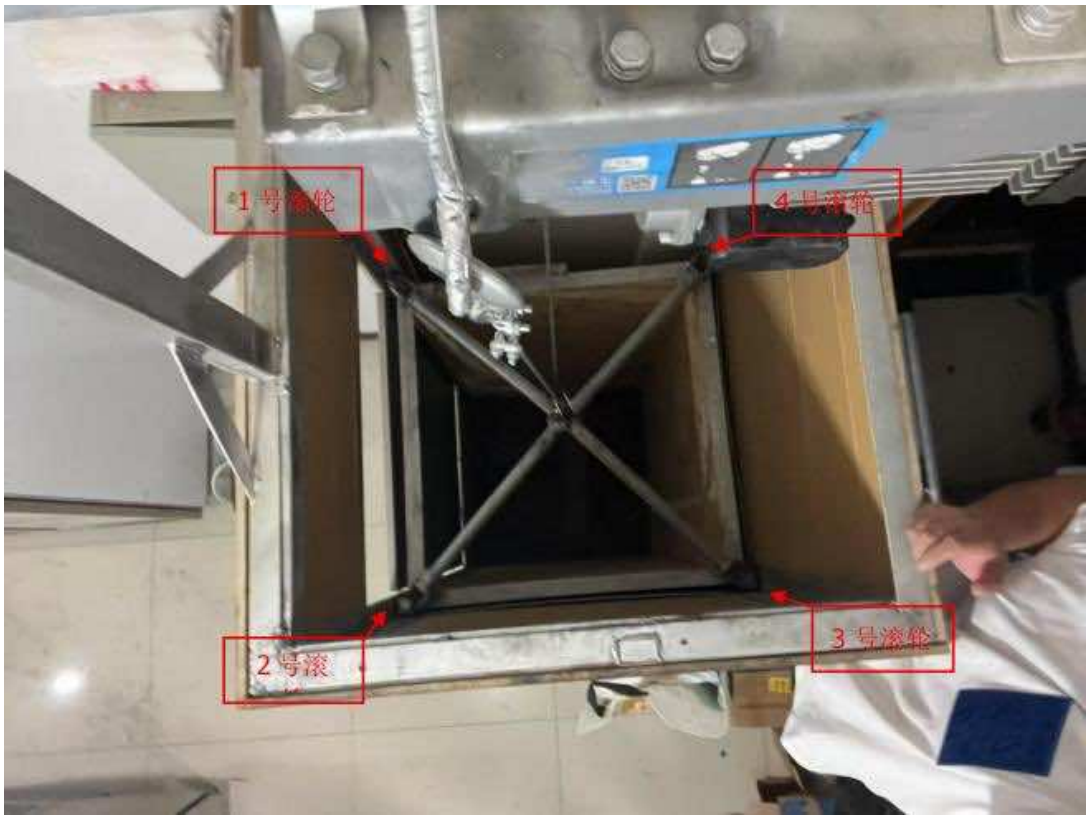
本起事故造成1人死亡，死者概况：徐小利，女性，32岁，身份证号码：321　　62X，户籍地址：江苏省宿迁市宿豫区关庙镇长兴村新庄组18号。

事故发生后，兰姐冰粉店经营者陈荣兰于2025年7月向死者家属共计支付了13.5万元丧葬费用，于2025年8月通过保险赔付的方式向死者家属支付了43万元赔偿金。因赔偿总金额分歧较大，且其余责任方未对赔偿事宜开展有效沟通，至今未能就赔偿数额达成一致意见。

四、事故发生的原因分析

（一）涉事设备技术鉴定情况

2025 年 7 月 16 日，事故调查组委托无锡市检验检测认证研究院对涉事简易升降机进行技术鉴定检测，2025 年 9 月 15 日，该院出具检测检验报告（No:2025AJCS20234）。报告称“该货物框突然下坠的原因：当货物框停在二楼时，该货物框可能产生侧倾卡滞在井架内，当操作电动葫芦下降按钮时，货物框卡滞力大于货物框重量后，货物框与电动葫芦承重钢丝绳未能同步下降，导致电动葫芦承重钢丝绳呈松散状态，未能有效提拉货物框。当往货物框加入货物时，货物框自重和货物重量之和高于货物框与井架卡滞力，货物框向下移动，由于此时钢丝绳呈松散状态，其下降速度和停留位置不受电动葫芦所控制。”



图示：简易升降机顶部视角滚轮位置

“进一步分析造成货物框卡滞的原因主要有：（1）货物框

导向滚轮4号和2号紧固件安装位置突出于滚轮导向接触面，造成导轮紧固件与井架导向角铁接触，产生货物框上、下运动的阻力。根据现场勘验发现导向滚轮4号和2号与井架导向角铁摩擦痕迹严重程度不同，可以推断导向滚轮4号和2号与井架导向角铁之间的摩擦力不平衡，易导致货物框上下移动时发生倾斜；（2）货物框与井架滚动接触间隙过小，稍有侧倾也会形成卡滞。”

（二）直接原因

简易升降机货物框下行时因侧倾卡滞，导致电动葫芦钢丝绳缠绕出现空置，无法对货物框施以拉力，货物框加装货物后受重力作用突然下坠，其上沿砸中徐小利头部，是本起事故发生的直接原因。

（三）主要原因

1. 吴夕云无任何资质，购买各种原材料擅自进行组装和安装非标“三无”设备简易升降机；安装后未经检验合格即交付使用。且兰姐冰粉店多次提出设备运行故障、要求到场维修的情况下，吴夕云未及时到场维修，特别是2025年7月3日晚店内员工要求吴夕云（当时在店内一楼维修水管）到二楼维修简易升降机，吴夕云仍未上楼查看和维修。以上是本起事故发生的主要原因之一。

2. 兰姐冰粉店（陈荣兰）未经房屋出租方无锡市联诚资产管理有限公司和南禅寺商城物业管理单位江苏南禅寺企业管理发展有限公司（以下简称“南禅寺公司”）报备同意，自行打通一楼二楼的楼板，自行委托无资质人员安装简易升降机。未根据《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》相关规定开展风险辨识，

未有效开展生产经营场所隐患排查治理工作。在南禅寺公司于2025年4月安全检查期间提出该设备需经检验合格后方可使用时，辩称“设备未使用”，但实际上设备一直在正常使用；且在设备出现故障、未及时进行维修的情况下，仍未要求店内员工暂停使用。以上是本起事故发生的另一主要原因。

（四）次要原因

无锡市联诚资产管理有限公司（以下简称“联诚公司”）作为房屋出租方，仅与承租方陈荣兰签订了房屋租赁合同，未签订安全管理协议，也未在房屋租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对兰姐冰粉店开展过安全检查，未对兰姐冰粉店安全生产工作开展过协调管理。以上是本起事故发生的次要原因。

五、事故责任认定和相关处理建议

1. 吴夕云，负责兰姐冰粉店简易升降机的组装、安装。安全意识薄弱，无任何资质自行组装安装非标设备，未经检验合格即交付使用,且在使用方多次提出设备故障要求维修时未到场维修，对本起事故的发生负有主要责任。

处理建议：由司法机关对其立案侦查。

2. 兰姐冰粉店/陈荣兰，随意委托无资质人员自制安装非标设备，且在设备故障的情况下未要求员工暂停使用，未根据《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》相关规定开展风险辨识，未制订简易升降机安全操作规程，未有效开展生产经营场所隐患排查治理工作，对本起事故的发生负有主要责任。

处理建议：由司法机关对兰姐冰粉店经营者陈荣兰立案侦查。

3. 无锡市联诚资产管理有限公司，南禅寺商城117-12号兰姐冰粉店房屋出租方。未与承租方陈荣兰签订安全管理协议，也未在房屋租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对兰姐冰粉店开展过安全检查，未对兰姐冰粉店安全生产工作开展过协调管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，对本起事故的发生负有次要责任。

处理建议：由应急管理部门依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）相关生产经营单位

1. 兰姐冰粉店要深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任。一是要认真开展相应的岗位危险因素辨识，完善岗位安全操作规程，落实岗位风险管控措施；二是要加强对从业人员的安全教育培训，督促从业人员严格遵守安全操作规程和安全措施，强化从业人员安全意识，提高安全风险辨识防范能力；三是要切实加强事故隐患排查治理工作，认真开展事故隐患自查自纠，及时发现和消除事故隐患，确保生产经营安全。陈荣兰作为经营者，要严格履行法定安全生产职责，组织建立健全各项安全生产法律法规和各项规章制度、操作规程，严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。

2. 联诚公司要切实履行出租方安全管理责任，与承租方签订安全管理协议，定期开展安全检查，对承租方安全生产进行统一协调管理，杜绝“租而不管”行为。

3. 南禅寺公司要更加全面细致地履行物业管理责任，定期开

展业主生产经营场所安全检查，对检查发现的问题隐患要督促指导业主及时进行整改闭环，其中重大事故隐患、违法行为和业主不予配合整改的问题要及时上报相关行业主管部门依法依规处置。

（二）相关属地

江南古运河旅游度假管理办公室、清名桥街道办事处和区文旅集团要深刻吸取事故教训，切实履行属地安全管理职责，强化措施落实，进一步加强社会面小场所安全管理，全面摸排风险底数，强化风险管控措施，针对消防、燃气、特种设备等特定领域风险隐患要积极与相关行业主管部门对接,取得专业性指导帮助，避免出现监管盲区。

（三）相关部门

1. 商务部门要统筹好发展和安全,全面摸排餐饮行业使用非特种设备类杂物梯（传菜梯）底数，加强政策法规宣传教育，引导餐饮单位安装合法合规的设施设备，组织全区各街道定期开展检查排查，联合消防、燃气、特种设备等特定风险领域相关主管部门,督促指导生产经营单位整改问题隐患,避免出现监管盲区，防范事故发生。

2. 市场监管部门要强化担当意识，根据“谁主管谁牵头、谁审批谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，按照“既要管审批的、也要管未审批的，既要管目录内的、也要管目录外的”要求，对符合特种设备目录规定的实质性要件的设施设备，要针对设备安全提供专业技术支撑,联合各属地和相关行业主管部门加强安全管理，严防失管漏管引发事故。